Lei de Liberdade Econômica

Lei de Liberdade Econômica

Contexto e Propósito

→ Por que surgiu a Lei de Liberdade Econômica?

- Antes de 2019, o ambiente regulatório brasileiro era marcado por:
  - Excesso de burocracia;
  - Lentidão na abertura e fechamento de empresas;
  - Insegurança jurídica para pequenos negócios;

→ A lei nasceu para simplificar e desburocratizar o ambiente econômico, fortalecendo o princípio constitucional da livre iniciativa (art. 170 da CF/88);

Garantias de Livre Mercado

→ A lei estabelece garantias que todo agente econômico tem direito de exercer:

- Desenvolver atividade econômica de baixo risco sem autorização prévia do Estado;
- Definir preços livremente, conforme oferta e demanda;
- Inovar e testar novos modelos de negócio sem barreiras indevidas;
- Revisão e eliminação de burocracias que prejudiquem a competitividade;

Princípios da Liberdade Econômica

→ A Lei 13.874/19 se apoia em quatro princípios fundamentais:

1) Liberdade como garantia de regra geral, ou seja, o cidadão pode empreender livremente, salvo restrições legais expressas;
2) Boa-fé do particular perante o Estado;
3) Intervenção mínima e subsidiária do poder público;
4) Presunção de liberdade nas relações econômicas privadas;

Livre Iniciativa e Concorrência

→ A Constituição Federal já garantia a livre iniciativa (art. 170), mas a Lei de Liberdade Econômica:

- Tornou esse princípio exequível por meio de normas práticas;
- Limitou o poder regulatório do Estado, exigindo justificativas técnicas para novas restrições;
- Incentivou a concorrência saudável como instrumento de eficiência econômica e inovação;

Responsabilidade e Riscos

→ Com menos burocracia, o empreendedor assume:

- A responsabilidade pelos riscos do negócio;
- A necessidade de cumprir normas ambientais, trabalhistas e fiscais;
- O dever de agir de boa-fé e dentro dos limites legais;

→ A liberdade vem acompanhada de responsabilidade civil e ética;

Redução da Interferência Estatal

→ A lei reforça que o Estado deve:

- Atuar apenas quando necessário para corrigir falhas de mercado;
- Evitar controles excessivos e barreiras regulatórias;
- Promover ambiente competitivo e previsível;
- Fomentar a modernização de processos e a digitalização de registros públicos;

Impactos Econômicos

→ Os principais impactos da Lei de Liberdade Econômica incluem:

- Redução do tempo médio de abertura de empresas;
- Estímulo ao empreendedorismo e à formalização;
- Aumento da competitividade e da produtividade;
- Atração de investimentos e melhoria do ambiente de negócios;

Dispensa de Alvará e Licença Prévia

→ A lei dispensou alvarás e licenças para atividades consideradas de baixo risco;

→ Exemplos:

- Comércio de roupas e calçados;
- Barbearias e salões de beleza;
- Serviços administrativos e consultorias;

→ A lista de atividades é definida pelos municípios, com base em diretrizes federais;

Registro e Digitalização

→ A Lei de Liberdade Econômica:

- Incentivou a assinatura eletrônica e documentos digitais com validade jurídica;
- Criou o registro único digital de empresas (via Redesim);
- Garantiu o acesso público a informações sobre atos empresariais;
- Simplificou a abertura e alteração cadastral de empresas;